

한전KPS(주) 상임감사

시 정 요 구

일련번호 2024-!사업소-002

제 목 계약심의위원회 개최 전 하도급공사 선착공 시행

관계부서 \$!사업소

조치부서 \$!사업소

내 용

1. 업무개요

2021년도 \$!사업소는 한국지역난방공사로부터 “@! 열병합발전시설 정기 점검 보수공사(공사기간: '21.3.22.~5.14.)” 를 수주하고, 부분물량 5건에 대하여 전문인력 확보와 정비품질 제고를 위해 하도급 공사를 시행하였다.

[표1] @! 열병합발전시설 정기점검보수공사 하도급 시행내역

공사명	공사기간	공사비(천원)	계약업체	비고
보일러 보조설비 점검정비공사	'21.3.22.~5.14.	159,826	(주)!#@	선착공
Heater류 ECT 검사	'21.3.22.~5.14.	155,294	%!##공사(주)	선착공
고·저압 전동기 분해점검공사	'21.3.24.~5.14.	68,256	%!##@ (주)	
안전밸브 분해정비 Popping Test	'21.3.29.~5.14.	62,192	(주)%@@#	
변압기(GST) 하도급공사	'21.4.05.~4.21.	11,558	(주)%@@#@	
합 계		457,126		

하도급 공사 시행업체는 상기 [표 1]과 같으며, 기계팀 선임과장 SQW은 하도급 공사 5건 중 수주공사 착공일('21.3.22.)에 동시에 시행되어야 하는 「보일러 보조설비 점검정비공사」와 「Heater류 ECT 검사」를 수행할 업체들에 대해 선착공을 요청하였다.

2. 관련규정 및 판단기준

「계약관리규정」 제3조(계약심의위원회)에 따라 계약방법에 관한 중요한 사항, 즉 ① 수의계약 혹은 경쟁입찰 여부 ② 수의계약 체결 시 대상업체 ③ 선착공 시행 여부 등은 계약심의위원회에서 결정해야 한다.

따라서 기계팀 선임과장 SQW은 「@! 열병합발전시설 보수점검정비공사」의 하도급 공사 착공이 긴급하여 수의계약 체결과 선착공이 필요한 상황이라 하더라도 계약심의위원회의 심의·결정 후, 수의계약 대상업체에게 선착공을 지시해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 「@! 열병합발전시설 보수점검 정비공사」의 하도급 계약체결 경과를 점검한 결과, 계약심의위원회가 개최되지 않아 수의계약 체결 여부와 대상업체가 결정되지 않은 상황에서 기계팀 선임과장 SQW은 「보일러 보조설비 점검정비공사」와 「Heater류 ECT 검사」의 긴급성을 사유로 %!#!#검사(주)와 (주)%!#@에게 선착공을 지시한 사실이 확인되었다.

[표2] @! 열병합 수주공사 관련 하도급 계약체결 경과

일자	주요내용	특이사항
'21.3.16.(화)	@! 열병합공사 수주계약 체결	착공 6일 전 수주계약 체결
'21.3.18.(목)	하도급 심의위원회 개최	부분물량 5건 하도급 결정
'21.3.18.(목)	하도급 선착공 시행 품의(기계팀)	수의계약 및 업체명 기재
'21.3.19.(금)	계약심의위원회 개최 요청	하도급 공사설계 완료 후 요청
'21.3.22.(월)	계약심의위원회 개최	수주공사 및 하도급공사 착공일

또한, 선착공 지시 이후 개최된 계약심의위원회에서는 이미 선착공이 시행 중임을 사유로 선착공 수행 업체와 수의로 하도급 계약을 체결토록

결정하는 등 계약심의위원회가 형식적으로 운영되었다.

다만, 수주공사 계약 후 착공일까지 6일 정도의 촉박한 일정이었으며 실제로 계약심의위원회가 착공일('21.3.22.)에 비로소 개최되어 정상적으로 하도급 공사설계와 계약 절차를 진행할 경우 공기 준수에 차질이 확실히 되는 바, 상기 특수 상황을 반영하여 「적극업무면책제도운영지침」 제11조 제3항에 따라 적극업무 면책을 검토하고자 한다.

■ [직권 면책] 적극업무 면책 검토

면책대상 업무 및 대상자

- 대상업무 : “@! 열병합발전시설 보수점검정비공사” 관련 하도급 공사 2건에 대해 계약심의위원회 개최 전 계약방법과 대상업체가 결정되지 않은 상황에서 선착공 요청
- 면책대상 : \$!사업소 기계팀 선임과장 SQW

면책사유

- 공익성 : 수주계약 체결 지연으로 인해 계약심의위원회 개최를 기다릴 시간적 여유가 없는 상황에서, @! 열병합 대외공사의 공기 준수, 발전설비의 안전성 확보를 통한 전력의 안정적 공급 등 공공의 이익과 고객가치 창출을 위해 적극적으로 대응한 것으로 공익성이 인정됨
- 적극성 : 수주공사 착공일까지 6일밖에 남지 않은 상황에서 하도급 공사설계 완료와 계약심의위원회 의결 이후 공사를 착수할 시간적 여유가 없었고, 실제로 계약심의위원회가 착공일에 비로소 개최된 점에 비추어 정상적인 계약 행정절차를 거쳤을 경우 공기를 준수할 수 없는 상황이 확실히 되므로, 준공일 지연과 전력수급 일정 차질을 방지하기 위한 적극적 노력이 인정됨
- 고의, 중과실 : 선착공을 지시한 기계팀 선임과장 SQW와 해당 하도급 업체(총 2개 업체)간 사전 이해관계가 없으며, 선착공 요청 전에 기계팀 자체적으로 대외공사 시행계획안을 수립하고 수의계약과 업체선정 사유서를 첨부하는 등 공사 수행과정에서 중대한 절차상 하자가 없는 것으로 확인됨

직권면책 검토결과

- 위와 같이 감사결과 지적된 사항에 대하여 직권 면책을 검토한 결과,
 - \$!사업소 기계팀 선임과장 SQW의 업무수행 동기, 목적에 대한 “공익성”과 “적극성”이 인정되고 그 행위에 고의 또는 중대한 과실이 없는 점 등을 종합적으로 고려하여 “직권면책”을 적용함이 타당할 것으로 판단됨

(적극업무면책 적용 : 주의 → 불문)

관계부서 의견

\$!사업소는 당시 촉박한 공사 일정으로 인해 하도급 심의위원회 이후, 현장부서에서 하도급 선착공 시행을 사전에 기안한 것은 착공일부터 현장 공사 수행에 만전을 기하고자 함이었으며, 향후에는 하도급 공사 절차를 철저히 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

감사 결과 지적사항에 대하여 직권 면책을 검토한 결과 「적극업무면책 제도운영지침」 제6조 각 호의 면책 요건을 모두 충족한 것으로 보아 면책 적용하였으며, 향후 유사사례 재발 방지를 위하여 그 내용을 통보하오니 \$!사업소장은 관련 업무에 참고하시고 관련 직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (시정)